I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1118/2026, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la instalación de fabricación de cartoncillo estucado, ubicada en el término municipal de Almazán (Soria), titularidad de «Sarrió Papelera de Almazán, S.L.U.», como consecuencia de la modificación no sustancial 4 (MNS n.º 4). Expte.: 032-26-MNSSO.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la instalación de fabricación de cartoncillo estucado, ubicada en el término municipal de Almazán (Soria), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La instalación de fabricación de cartoncillo estucado, ubicada en el término municipal de Almazán (Soria), titularidad de Sarrió Papelera de Almazán, S.L.U., con código PRTR 00004 se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental.

- Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental, a la empresa Reno de Medici Ibérica, S.L. unipersonal. para sus instalaciones de fabricación de cartoncillo estucado en el término municipal de Almazán (Soria). (BOCYL n.º 114 de 16 de junio de 2008). BOCYL 16/06/2008

Modificada por

Disposición	*Enlace al BOCYL*	*Motivo*
Orden de 20 de abril de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente	BOCYL 13/05/2010	AI- Inicio de actividad
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental	BOCYL 09/01/2017	CT- De Reno de Medici Ibérica, S.L.U a Sarrió Papelera de Almazán, S.L.U.
Orden FYM/1038/2019, de 24 de octubre	BOCYL 08/11/2019	RO- Integra rev MTD,s y MNS1
Orden FYM/1520/2021, de 9 de diciembre	BOCYL 16/12/2021	MNS 2- Instalación nueva caldera y nuevos LER
Orden MAV/1502/2025, de 19 de diciembre	https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/01/13/pdf/BOCYL-D-13012026-7-12.pdf	MNS-3 Autorización para gestión de 2 nuevos residuos: • LER- 150101–Envases de papel y cartón • LER- 191201–Papel y Cartón

Segundo. El 10 de marzo de 2026 tiene entrada, el escrito de la empresa solicitando autorización para poder incluir un nuevo residuo codificado con el LER 03 03 11: Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10, con objeto de incorporarlo a la producción de cartoncillo reciclado, cuyo origen es una fábrica de pasta virgen, sin que aumente la capacidad de tratamiento autorizada.

El titular de la instalación considera que se trata de una modificación no sustancial.

Tercero. Consta en el expediente dos informes emitidos por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, de fechas 11 de septiembre de 2026 y 8 de octubre de 2026, relativos a la gestión del residuo solicitado.

Cuarto. Con fecha 13 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe en lo relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Quinto. La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental, a la empresa Sarrió Papelera de Almazán, S.L.U., para sus instalaciones de fabricación de cartoncillo estucado en el término municipal de Almazán (Soria), como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de Emisiones Industriales), determina que se considerará que se produce una modificación sustancial en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental integrada originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación, que represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que relaciona.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6

La modificación MNS 4, consiste en incluir un nuevo residuo codificado con el LER 03 03 11: Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10, con objeto de incorporarlo a la producción de cartoncillo reciclado, cuyo origen es una fábrica de pasta virgen, sin que aumente la capacidad de tratamiento autorizada.

Informes previos:

- Consta en el expediente dos informes emitidos por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, con fechas 11 de septiembre de 2026 y 8 de octubre de 2026 relativos a la gestión del residuo solicitado.

Vista la documentación que forma el expediente, con fecha 13 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación de la instalación de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, dado que afecta al funcionamiento de la instalación. Dichos cambios se consideran como modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4), en la medida en la que no concurre ninguno de los criterios señalados en los ya citados artículos 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y 14.1 del Reglamento de emisiones industriales. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido, en el apartado 3 del artículo 14, del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones no sustanciales anteriores, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

Dicha modificación conlleva la modificación de la Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 13 de octubre de 2026.

De conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la instalación para fabricación de cartoncillo estucado, ubicada en el término municipal de Almazán (Soria), titularidad de Sarrió Papelera de Almazán S.L.U, como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4.

En concreto se modifica:

I. En el Anexo II. Condicionado ambiental, epígrafe 2.– Fase de explotación. C. Producción de residuos y gestión de residuos., se modifica a efectos de incluir los nuevos residuos a gestionar, quedando redactado de la siguiente forma:

C. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS y GESTIÓN DE RESIDUOS

C.3. Gestión de residuos no peligrosos.

– Residuos autorizados.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

LER/ LER-extendido[1]	*Descripción*[1]	*Código de operación desagregada*[2]
03 03 11	Descripción1 Código de operación desagregada2 03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10, con objeto de incorporarlo a la producción de cartoncillo reciclado, cuyo origen es una fábrica de pasta virgen	R0304
15 01 01	Envases de papel y cartón	
19 12 01	Papel y cartón	
20 01 01	Papel y cartón	

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 19 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-30102026-211-26